

अपील प्रकरण क्रमांक ए/457/2014

**अपीलार्थी डॉ. डी.आर. पटेल, डी. 03, आदर्श नगर, अवन्ति विहार, सेक्टर 01, तेलीबांधा रायपुर,
जिला रायपुर (छ.ग.)**

विरुद्ध

**जनसूचना अधिकारी, श्री जे.एस. गोड़, कार्यालय, छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
आदेश दिनांक 03.06.2014**

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी, श्री जे.एस. गोड़, कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18. 11.2013की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी श्री टी.सी. यदु, (से.नि.जिला न्यायाधीश) विधि सलाहकार कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर जिला. रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 12.12. 2013 को प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.1.2014 को दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी डॉ. डी.आर. पटेल द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनके द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 3.10.2013 की कार्यवाही विवरण एवं मूल्यांकन पत्रक की मांग को प्रदाय करने से इंकार किया गया है, जबकि वे स्वयं इससे प्रभावित हैं। अतएव वांछित सूचना प्रदाय कराया जाए।
3. प्रतिअपीलार्थी श्री जे.एस. गोड़, जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री जी.एम. खान, सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिनांक 14.3.2014 एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब दिनांक 6.3.2014 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि छ.ग. शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 29.3.2006 के अंतर्गत उक्त सूचना को प्रदाय करने से छूट होने के कारण प्रदाय नहीं किया गया है। इन्हीं कारणों से प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 13.1.2014 के द्वारा अपील निरस्त किया गया। अतएव अपील अस्वीकार किया जाए।
4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष को सुना गया। प्रतिअपीलार्थी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 29 मार्च 2006 का हवाला देते हुए सूचना प्रदाय करने से इंकार किया गया है। इस निर्देश पर अधिनियम की धारा 22 का अध्यारोही प्रभाव पड़ने के कारण मान्य नहीं किया जा सकता। पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण लोक अभिलेख है तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक लोक हित में प्रदाय किया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा भी नरेन्द्र के अस्थाना विरुद्ध यू0पी0एस0सी0, प्रकरण क्र. सी.आई.सी./एम.ए./ए/2006/ 00789 में पारित निर्णय दिनांक 28.11. 2006 के द्वारा पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण की प्रति देने का निर्देश दिया गया।

अतएव प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं प्रतिअपीलार्थी द्वारा दिया गया निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किया जाता है। प्रतिअपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि वांछित सूचना आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में निःशुल्क प्रदाय करें।

5. साथ ही अधिनियम की धारा 19(8)(क) के अंतर्गत छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्र० एफ-2-7/ 2006/1/6, रायपुर दिनांक 29 मार्च 2006 को पुनर्विचार कर वापस/निरस्त किये जाने की अनुशंसा किया जाता है। आदेश की प्रति सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर को भी प्रेषित किया जाए।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त